



P U T U S A N
Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHMI FAHREZY Bin SURYADI;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kebantenan, RT 004, RW 008, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1276/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 31 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1276/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 31 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Fahrezy Bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara dan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Fahmi Fahrezy Bin Suryadi dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus laptop Lenovo dengan serial number PF2VR1RX;
 - 1 (satu) buah kardus telfon seluler merk Xiaomi Redmi 8;
 - 1 (satu) buah kardus telfon seluler merk Xiaomi Redmi 6;
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell tipe latitude 5410 warna Silver;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk Dell;
 - 1 (satu) unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi RONNY RISDIANTO,SH.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin

Halaman 2 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFT1E1038526;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;

Dikembalikan kepada Saksi Sukinah.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Fahmy Fahrezy Bin Suryadi bersama-sama dengan Anak Pelaku Aldian Wibisono (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 04.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang mengadili "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara dan melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah memiliki inisiatif/ide untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya saat sedang berkumpul di rumah Saksi

Halaman 3 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



PRASETYO ADI NUGROHOO bersama-sama anak pelaku ALDIAN WIBISONO dan Saksi PRASETYO ADI NUGROHO, secara diam-diam mengajak anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil barang milik orang lain disebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa yaitu beralamat di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, atas ajakan Terdakwa tersebut anak pelaku ALDIAN WIBISONO mengatakan sepakat untuk mengantar Terdakwa menuju rumah di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang diketahui rumah tersebut adalah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 milik saksi PRASETYO ADI NUGROHOO yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok diwarung.

- Setibanya dilokasi yang telah dituju oleh Terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ALDIAN WIBISONO sebelumnya yaitu rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., sekira pukul 04.50 WIB terdakwa meminta kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk langsung meninggalkan dirinya dan kembali menuju ke rumah saksi PRASETYO ADI NUGROHOO kemudian disaat yang bersamaan terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menaiki tangga yang mengarah ke tempat toren air yang terletak di atas rumah tersebut, ketika Terdakwa tiba ditempat toren air yang berada diatas rumah dan hendak membuka pintu penyimpanan toren air untuk masuk ke dalam rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa mendengar suara seseorang yang sedang melakukan aktifitas didalam rumah sehingga terdakwa menunggu keadaan rumah aman dan sepi diatas genteng rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH hingga sekira pukul 07.30 WIB terdakwa yang sudah tidak mendengar ada aktifitas didalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., langsung membuka pintu yang didalamnya terdapat toren air yang merupakan akses untuk masuk kedalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang pada saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membukanya dan masuk ke dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH.

Halaman 4 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang terletak di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memasuki kamar yang berada di dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah totebag untuk memasukan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di masukkan kedalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menghubungi anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk menjemput terdakwa dirumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH hingga sekira pukul 08.30 WIB setibanya anak pelaku ALDIAN WIBISONO di rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526, terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan membawa 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus).
- Bahwa barang-barang milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang berhasil diambil oleh terdakwa telah dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diantaranya sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru;
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo;

Halaman 5 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver;

Sedangkan 1 (satu) Unit telepon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., masih berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang merupakan keuntungan dari penjualan barang-barang milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., tersebut, dengan rician sebagai berikut ;
- Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Terdakwa memberikan uang kepada saksi PRASETYO ADI NUGROHOO karena mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 kepada Terdakwa untuk ke warung membeli rokok;
- Terdakwa menyewa Apartement di Emerald Bintaro sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terdakwa membeli makan dan minum sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa untuk digunakan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FAHMY FAHREZY Bin SURYADI dan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), saksi RONNY RISDIANTO,SH., mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAHMY FAHREZY Bin SURYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fahmy Fahrezy Bin Suryadi bersama-sama dengan Anak Pelaku Aldian Wibisono (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang mengadili “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 6 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara dan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah memiliki inisiatif/ide untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya saat sedang berkumpul di rumah Saksi PRASETYO ADI NUGROHOO bersama-sama anak pelaku ALDIAN WIBISONO dan Saksi PRASETYO ADI NUGROHO, secara diam-diam mengajak anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil barang milik orang lain disebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa yaitu beralamat di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, atas ajakan Terdakwa tersebut anak pelaku ALDIAN WIBISONO mengatakan sepakat untuk mengantar Terdakwa menuju rumah di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang diketahui rumah tersebut adalah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 milik saksi PRASETYO ADI NUGROHOO yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok diwarung, kemudian setibanya di rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa meminta kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk langsung meninggalkan dirinya dan disaat yang bersamaan terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menaiki tangga yang mengarah ke tempat toren air yang terletak di atas rumah tersebut, ketika Terdakwa tiba ditempat toren air yang berada diatas rumah dan hendak membuka pintu penyimpanan toren air untuk masuk ke dalam rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa mendengar suara seseorang yang sedang melakukan aktifitas didalam rumah sehingga terdakwa menunggu keadaan rumah aman dan sepi diatas genteng rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH.

Halaman 7 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya masih pada hari, tanggal dan tahun yang sama sekira pukul 07.30 WIB terdakwa yang sudah tidak mendengar ada aktifitas didalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., langsung membuka pintu yang didalamnya terdapat toren air yang merupakan akses untuk masuk kedalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang pada saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membukanya lalu masuk ke dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH dan Terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang terletak di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memasuki kamar yang berada di dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah totebag untuk memasukan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di masukkan kedalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menghubungi anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk menjemput terdakwa dirumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH hingga sekira pukul 08.30 WIB setibanya anak pelaku ALDIAN WIBISONO di rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526, terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan membawa 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus).
- Bahwa barang-barang milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang berhasil diambil oleh terdakwa telah dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 8 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver;

Sedangkan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam milik saksi RONNY RISDIANTO,SH. masih berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang merupakan keuntungan dari penjualan barang-barang milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., tersebut, dengan rician sebagai berikut ;
 - Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah);
 - Terdakwa memberikan uang kepada saksi PRASETYO ADI NUGROHOO karena mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 kepada Terdakwa untuk ke warung membeli rokok;
 - Terdakwa menyewa Apartement di Emerald Bintaro sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terdakwa membeli makan dan minum sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa untuk digunakan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FAHMY FAHREZY Bin SURYADI dan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), saksi RONNY RISDIANTO,SH., mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAHMY FAHREZY Bin SURYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Fahmy Fahrezy Bin Suryadi bersama-sama dengan Anak Pelaku Aldian Wibisono (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 07.30 WIB atau

Halaman 9 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang mengadili “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara dan melawan hukum” dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah memiliki inisiatif/ide untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya saat sedang berkumpul di rumah Saksi PRASETYO ADI NUGROHOO bersama-sama anak pelaku ALDIAN WIBISONO dan Saksi PRASETYO ADI NUGROHO, secara diam-diam mengajak anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil barang milik orang lain di sebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa yaitu beralamat di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, atas ajakan Terdakwa tersebut anak pelaku ALDIAN WIBISONO mengatakan sepakat untuk mengantar Terdakwa menuju rumah di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang diketahui rumah tersebut adalah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JF T117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 milik saksi PRASETYO ADI NUGROHOO yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok diwarung, setibanya di rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., sekira pukul 04.50 WIB terdakwa meminta kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk langsung meninggalkan dirinya kemudian disaat yang bersamaan terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., hingga sekira pukul 07.30 WIB terdakwa yang sudah tidak mendengar ada aktifitas didalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., langsung membuka pintu yang didalamnya terdapat toren air yang merupakan akses untuk masuk kedalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang pada saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membukanya dan masuk ke dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH.

Halaman 10 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH.,Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang terletak di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memasuki kamar yang berada di dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah totebag untuk memasukan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di masukkan kedalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menghubungi anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk menjemput terdakwa dirumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH hingga sekira pukul 08.30 WIB setibanya anak pelaku ALDIAN WIBISONO di rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526, terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan membawa 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus).
- Bahwa barang-barang milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang berhasil diambil oleh terdakwa telah dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diantaranya sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru;
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo;

Halaman 11 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



- 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver;
Sedangkan terhadap berupa 1 (satu) Unit telepon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., masih berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang merupakan keuntungan dari penjualan barang-barang milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., tersebut, dengan rician sebagai berikut ;
 - Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah);
 - Terdakwa memberikan uang kepada saksi PRASETYO ADI NUGROHOO karena mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 kepada Terdakwa untuk ke warung membeli rokok;
 - Terdakwa menyewa Apartement di Emerald Bintaro sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Terdakwa membeli makan dan minum sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FAHMY FAHREZY Bin SURYADI dan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), saksi RONNY RISDIANTO,SH., mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAHMY FAHREZY Bin SURYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RONNY RISDIANTO, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan adapun kejadian tindak pidana pencurian yang saya alami dan saya laporkan tersebut diketahui terjadi pada hari

Halaman 12 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Kebantenan 131 F RT. 003, RW. 008 Kjel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Prov. Banten.

- Bahwa barang-barang milik saya yang telah hilang adalah:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Silver.
 - 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna Silver.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 6 warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 8 warna Biru.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pelaku melakukan pencurian atas barang-barang milik saksi yang berada didalam rumah tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB saya, istri dan kedua anak saya meninggalkan rumah karena pada hari itu istri saya mengikuti acara wisudanya di Hotel Aston Grogol Jakarta Barat dan kami tiba di rumah kembali pada pukul 14.00 WIB kemudian ketika saksi membuka pintu rumah dan kami masuk kedalam rumah selanjutnya pada pukul 15.00 WIB saat saksi mau menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Silver yang saksi taruh di atas meja ruang tengah rumah (ruang TV) sudah tidak ada istri dan anak saksi juga membantu mengecek 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna Silver ternyata juga sudah tidak ada lalu kami cek barang-barang yang lain ternyata 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 6 warna Hitam yang di taruh di atas rak TV yang terletak di ruangan TV (ruangan tengah rumah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 8 warna Biru yang di taruh di atas rak TV yang terletak di ruangan TV (ruangan tengah rumah) dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditaruh di dalam laci lemari di kamar tidur anak saksi sudah hilang juga, mengetahui barang-barang tersebut sudah hilang selanjutnya kami melakukan pengecekan di sekitar rumah sampai ke lantai 2 dan saat berada di lantai 2 kami menemukan pakaian yang tadi terjemur rapi sudah dalam keadaan berantakan, Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa atas kejadian pencurain tersebut saksi telah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Halaman 13 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



2. Saksi NURCAHYO JUPRINALDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Mei 2025 saat saya sedang mencari cari laptop di media social facebook saya sempat melihat iklan penjualan laptop di grup jual beli computer Tangerang Selatan, dalam iklan tersebut si penjual menuliskan "DICARI YANG MAU BELI LAPTOP YANG MAU DIAJAK KE PEGADAIAN HARGA TIGA JUTA" dan disertai foto bukti gadai. Saat itu saya mengomentari iklan tersebut berharap dibalas oleh si penjual.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saya kembali mengecek iklan tersebut namun tetap tidak ada balasan dari si penjual sehingga saya mencoba menghubungi nomor telpon yang tercantum pada nota bukti gadai. Setelah menghubungi nomor tersebut, orang yang membalas pesan saya mengaku bahwa ia benar yang membuat iklan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa laptop tersebut merupakan milik Terdakwa yang mengaku-ngaku bernama VINO dan mengatakan jika laptop tersebut merupakan bekas abangnya yang saat ini hendak ia jual karena sudah lulus sekolah. Mendengar penjelasan tersebut saya menanyakan identitas dari si penjual yang dijawab bahwa ia merupakan VINO yang merupakan orang yang menggadai 1 (satu) unit laptop merk Dell warna silver. Untuk memastikan apakah abang dari VINO selaku pemilik laptop mengetahui jika laptopnya dijual, saya menanyakan hal tersebut kepada Sdr. VINO yang dijawab bahwa abangnya mengetahui jika laptopnya dijual. Lalu kami melakukan tawar menawar harga dan sepakat terhadap 1 (satu) unit laptop merk Dell warna silver tersebut kami hargai Rp. 2.800.000. kemudian saya meminta agar sebelum menebus laptop tersebut ke tempat gadai, kami bertemu dulu dirumah Sdr. VINO guna memastikan kebenaran jika penjualan laptop tersebut diketahui oleh abang dan orang tuanya. Hingga Sdr. VINO memberikan alamat kepada saya di sekitaran Jombang Tangerang Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB kami tiba di indogadai di sekitaran Jombang Tangerang Selatan. disana saya memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kepada Sdr. VINO yang kemudian digunakanya untuk menebus laptop tersebut. Lalu setelah laptop ditebus, saya memberikan kembali uang kepada Sdr. VINO sebesar Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu

Halaman 14 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



rupiah). selanjutnya terhadap 1 (satu) unit laptop merk Dell warna silver dan chargernya saya terima dan saya kembali pulang kerumah.

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna silver tersebut yang saksi beli dari seorang yang mengaku bernama VINO seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi JOKO SUMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2025, saya beserta tim mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dan atau pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari kamis 08 Mei 2025, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/204/V/2025/SPKT/POLSEK PONDOK AREN / POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, tanggal 09 Mei 2025, atas nama pelapor RONNY RISDIANTO, S.H. Adapun peristiwa tersebut dilaporkan di Polsek Pondok Aren kota Tangerang Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, saya dan tim berkordinasi dengan Polsek Pondok Aren dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan untuk mengungkap pelaku dari peristiwa tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 saya dan tim melakukan cek TKP dengan menggunakan beberapa teknologi Kepolisian dan interogasi/interview terhadap korban serta saksi-saksi yang mengetahui terkait kejadian yang telah terjadi. Adapun ketika itu korban menjelaskan bahwa korban telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) Selanjutnya saya dan tim, melakukan Analisa kepolisian terhadap orang yang telah melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya berdasarkan teknologi kepolisian bahwa salah satu pelaku yang telah mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna

Halaman 15 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), kami temui sedang berada di Kampung Kebantenan, RT. 004, RW. 008, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, sesampainya dilokasi tersebut saya bersama dengan tim menghubungi ketua RT setempat untuk menanyakan orang yang sedang kami curigai yang bernama FAHMI FAHREZY yang bertempat tinggal di Kampung Kebantenan, RT. 004, RW. 008, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, lalu kami mendapatkan informasi dari ketua RT tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian, mendengar hal tersebut saya bersama dengan tim langsung pergi menuju rumah dari Terdakwa, sesampainya saya bersama dengan tim langsung menanyakan hal tersebut kepada pelaku yang bernama Terdakwa terkait pencurian terhadap 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) yang terjadi pada hari Kamis 08 Mei 2025, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), yang terjadi pada hari Kamis 08 Mei 2025, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, kemudian saya bersama dengan tim menanyakan kepada Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan siapa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. ALDIAN WIBISONO, Kemudian saya bersama dengan tim menanyakan keberadaan dari Sdr. ALDIAN WIBISONO tersebut, Selanjutnya saya bersama dengan tim membawa Terdakwa untuk mengarahkan ke Lokasi keberadaan dari Sdr. ALDIAN WIBISONO, selanjutnya saya bersama dengan tim

Halaman 16 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



membawa Terdakwa dan Sdr. ALDIAN WIBISONO beserta barang bukti menuju Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

4. Saksi ALDIAN WIBISONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saat saya sedang berada di rumah teman saya bernama PRASETYO ADI NUGROHO, saya diajak oleh Terdakwa untuk memantau lokasi rumah di jalan Kebantenan No 131 F RT 003 RW 008Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang akan dicuri namun tidak jadi karena dilokasi masih banyak warga yang lalu Lalang sehingga saya dan Terdakwa balik ke rumah Sdr. PRASETYO ADI NUGROHO, selanjutnya saya dan Terdakwa timur di rumah Sdr. TIO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 04.00 WIB saya diminta untuk mengantar Terdakwa ke alamat rumah yang semalam sudah kami pantau untuk kami curi barang-barangnya kemudian saya antar Terdakwa ke depan gang jalan Kebantenan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 milik Saksi Sukinah ibu dari Sdr. PRASETYO ADI NUGROHO dengan alasan kami pinjam untuk ke warung, lalu Terdakwa turun dari motor yang saya gunakan untuk mengantarkan Terdakwa, setelah Terdakwa turun dan menuju rumah di jalan Kebantenan No 131 F RT 003 RW 008 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan saya kembali ke rumah Sdr. PRASETYO ADI NUGROHO.
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saat saya dirumah Sdr. PRASETYO ADI NUGROHO saya kembali dihubungi oleh Terdakwa meminta untuk menjemput dilokasi sebelumnya saya menurunkan Terdakwa, selanjutnya saya bangun dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 milik Saksi Sukinah ibu dari Sdr. PRASETYO ADI NUGROHO, saya menjemput Terdakwa.

Halaman 17 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



- Bahwa sekira pukul 08.05 WIB saya tiba di lokasi tempat awalnya saya menurunkan Terdakwa dan Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan dengan membawa kantong totebag yang berisi laptop dan handphone yang didapatkan dari mencuri rumah yang berada di Kebantenan No 131 F RT 003 RW 008 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa setelah barang hasil curian pada tanggal 8 Mei 2025 sudah berada di rumah Sdr. TIO, kemudian pada tanggal 9 Mei 2025 saya menggadaikan laptop Merek DELL seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan KTP VINO, kemudian uang hasil saya menggadaikan laptop merek DELL, untuk yang Rp300.000,- tiga ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk menginstal ulang Laptop LENOVO karena laptop dalam kondisi terkunci apabila akan digadai atau dijual tidak bisa sedangkan sisanya yang Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saya berikan kepada Terdakwa dan hasil yang saya dapatkan senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

5. Saksi SUKINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 milik Saksi yang bawa oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 04.30 Wib dari tempat tinggal Saksi yang berada di H. Biru RT 002 RW 002 Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten dan sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, sekitar Pukul 04.30 WIB sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 dipinjam oleh anak ALDIAN WIBISONO untuk pulang kerumah dengan alasan akan ganti baju untuk berangkat sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 digunakan sebagai untuk mengantar dan

Halaman 18 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



menjemput Terdakwa saat melakukan pencurian karena pada saat itu anak ALDIAN WIBISONO meminjam bilanganya meminjam sepeda motor saya untuk pulang kerumah ganti baju karena akan berangkat sekolah.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan adapun bukti kepemilikan saya adalah:
 - STNK sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 atas nama SUKINAH;
 - BPKB sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 atas nama SUKINAH.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa FAHMI FAHREZY Bin SURYADI menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah memiliki inisiatif/ide untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya saat sedang berkumpul dirumah PRASETYO ADI NUGROHO bersama-sama anak pelaku ALDIAN WIBISONO (dalam penuntutan terpisah) dan PRASETYO ADI NUGROHO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT 117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 milik Saksi Sukinah yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok diwarung, kemudian setibanya di rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH.
- Bahwa terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menaiki tangga yang mengarah ke tempat toren air yang terletak di atas rumah tersebut, ketika Terdakwa tiba ditempat toren air yang berada diatas rumah dan hendak membuka pintu penyimpanan toren air untuk masuk ke dalam rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa mendengar suara seseorang yang sedang melakukan aktifitas didalam rumah sehingga terdakwa menunggu keadaan rumah aman dan sepi diatas genteng rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH.
- Bahwa Terdakwa masih pada hari, tanggal dan tahun yang sama sekira pukul 07.30 WIB ketika terdakwa yang sudah tidak mendengar ada

Halaman 19 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



aktifitas didalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., langsung membuka pintu yang didalamnya terdapat toren air yang merupakan akses untuk masuk kedalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang pada saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membukanya lalu masuk ke dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH dan Terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang terletak di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memasuki kamar yang berada di dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah totebag untuk memasukan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di masukkan kedalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan.

- Bahwa barang-barang milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang berhasil diambil oleh terdakwa telah dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver;

Sedangkan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., masih berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang merupakan keuntungan dari penjualan barang-barang milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., tersebut, dengan rician sebagai berikut ;
- Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 20 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



rupiah) kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah);

- Terdakwa memberikan uang kepada saksi PRASETYO ADI NUGROHOO karena mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 kepada Terdakwa untuk ke warung membeli rokok;
- Terdakwa menyewa Apartement di Emerald Bintaro sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terdakwa membeli makan dan minum sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa untuk digunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus laptop Lenovo dengan serial number PF2VR1RX;
- 1 (satu) buah kardus telfon seluler merk Xiaomi Redmi 8;
- 1 (satu) buah kardus telfon seluler merk Xiaomi Redmi 6;
- 1 (satu) unit laptop merk Dell tipe latitude 5410 warna Silver;
- 1 (satu) buah charger laptop merk Dell;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan surat ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2025 setibanya di rumah milik

Halaman 21 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa meminta kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk langsung meninggalkan dirinya dan disaat yang bersamaan terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menaiki tangga yang mengarah ke tempat toren air yang terletak di atas rumah tersebut, ketika Terdakwa tiba ditempat toren air yang berada diatas rumah dan hendak membuka pintu penyimpanan toren air untuk masuk ke dalam rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa mendengar suara seseorang yang sedang melakukan aktifitas didalam rumah sehingga terdakwa menunggu keadaan rumah aman dan sepi diatas genteng rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., selanjutnya masih pada hari, tanggal dan tahun yang sama sekira pukul 07.30 WIB terdakwa yang sudah tidak mendengar ada aktifitas didalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., langsung membuka pintu yang didalamnya terdapat toren air yang merupakan akses untuk masuk kedalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang pada saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membukanya lalu masuk ke dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH dan Terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang terletak di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memasuki kamar yang berada di dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah totebag untuk memasukan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di masukkan kedalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP atau Ketiga Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, maka sesuai tertib Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya sesuai dan relevan dengan fakta hukum dipersidangan dan setelah mempelajari dan mencermati fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAHMI FAHREZY Bin SURYADI yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-

Halaman 23 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat /bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "barang siapa" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas dan dibenarkan oleh Terdakwa, dengan demikian tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 07.30 Wib sekira pukul 07.30 WIB terdakwa yang sudah tidak mendengar ada aktifitas didalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., langsung membuka pintu yang didalamnya terdapat toren air yang merupakan akses untuk masuk kedalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang pada saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membukanya lalu masuk ke dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH dan Terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang terletak di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memasuki kamar yang berada di dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah totebag untuk memasukan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan Uang tunai

Halaman 24 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di masukkan kedalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menghubungi anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk menjemput terdakwa dirumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH hingga sekira pukul 08.30 WIB setibanya anak pelaku ALDIAN WIBISONO di rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH.,dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117 FK038540 nomor mesin JFT1E1038526, terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan membawa 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2025 Terdakwa yang sebelumnya telah memiliki inisiatif/ide untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya saat sedang berkumpul dirumah Saksi PRASETYO ADI NUGROHOO bersama-sama anak pelaku ALDIAN WIBISONO dan Saksi PRASETYO ADI NUGROHO, secara diam-diam mengajak anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil barang milik orang lain disebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa yaitu beralamat di Jalan Kebantenan 131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, atas ajakan Terdakwa tersebut anak pelaku ALDIAN WIBISONO mengatakan sepakat untuk mengantar Terdakwa menuju rumah di Jalan Kebantenan

Halaman 25 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 F, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang diketahui rumah tersebut adalah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526 milik saksi PRASETYO ADI NUGROHOO yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok diwarung, kemudian setibanya di rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa meminta kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk langsung meninggalkan dirinya, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit telepon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telepon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menghubungi anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk menjemput terdakwa di rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH hingga sekira pukul 08.30 WIB setibanya anak pelaku ALDIAN WIBISONO di rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol B 6950 WND nomor rangka MH1JFT117FK038540 nomor mesin JFT1E1038526.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2025 setibanya di rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa meminta kepada anak pelaku ALDIAN WIBISONO (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk langsung meninggalkan dirinya dan disaat yang

Halaman 26 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



bersamaan terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menaiki tangga yang mengarah ke tempat toren air yang terletak di atas rumah tersebut, ketika Terdakwa tiba ditempat toren air yang berada diatas rumah dan hendak membuka pintu penyimpanan toren air untuk masuk ke dalam rumah saksi RONNY RISDIANTO,SH., terdakwa mendengar suara seseorang yang sedang melakukan aktifitas didalam rumah sehingga terdakwa menunggu keadaan rumah aman dan sepi diatas genteng rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., selanjutnya masih pada hari, tanggal dan tahun yang sama sekira pukul 07.30 WIB terdakwa yang sudah tidak mendengar ada aktifitas didalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., langsung membuka pintu yang didalamnya terdapat toren air yang merupakan akses untuk masuk kedalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., yang pada saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membukanya lalu masuk ke dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH dan Terdakwa menuju ke ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang terletak di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memasuki kamar yang berada di dalam rumah milik saksi RONNY RISDIANTO,SH., dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah totebag untuk memasukan 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna Hitam, 1 (satu) Unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 8 berwarna Biru, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk Dell berwarna Silver yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di masukkan kedalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus laptop Lenovo dengan serial number PF2VR1RX;
- 1 (satu) buah kardus telfon seluler merk Xiaomi Redmi 8;
- 1 (satu) buah kardus telfon seluler merk Xiaomi Redmi 6;
- 1 (satu) unit laptop merk Dell tipe latitude 5410 warna Silver;
- 1 (satu) buah charger laptop merk Dell;
- 1 (satu) unit telefon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi RONNY RISDIANTO,SH.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;

Dikembalikan kepada Saksi Sukinah

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP, lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) b, KUHP, Jo. Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan diputuskan sebagaimana tercantum didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP dan undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI FAHREZY Bin SURYADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara dan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 29 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus laptop Lenovo dengan serial number PF2VR1RX;
- 1 (satu) buah kardus telfon seluler merk Xiaomi Redmi 8;
- 1 (satu) buah kardus telfon seluler merk Xiaomi Redmi 6;
- 1 (satu) unit laptop merk Dell tipe latitude 5410 warna Silver;
- 1 (satu) buah charger laptop merk Dell;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Xiaomi Redmi 6 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi RONNY RISDIANTO,SH.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi B 6950 WND Nomor Rangka MH1JFT117FK038540 Nomor Mesin JFT1E1038526;

Dikembalikan kepada Saksi Sukinah.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis , tanggal 11 September 2025, oleh Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Sapto Supriyono, S.H., M.H. dan Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** , tanggal **18 September 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Hartini, S.E., M.H. selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Nurul Fadhila, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari Hal. 31 Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

YANDRI RONI, S.H., M.H.

TONI IRFAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI HARTINI, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)